清城区“7·26”一般淹溺事故调查报告

2022年7月26日15时05分许，位于石角镇塘头村委会十二晚村休闲广场自编3-1卡的小鱼人游泳馆，一名游泳培训班学员溺水死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府于7月28日成立由区应急管理局、市公安局清城分局、区教育局、区文广旅体局、区总工会、石角镇人民政府等有关单位人员组成的清城区“7·26”一般淹溺事故调查组，事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位情况

清远市鼎华体育发展有限公司（以下简称“鼎华体育公司”）；社会信用代码：91441802MA524GBT0L；注册资本：壹佰万元人民币；法定代表人：姚某飞；登记注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立时间:2018年8月10日；营业期

限：2018年8月10日至长期；地址：清远市新城北江三路一号金鑫花园一号楼19层03号（仅限办公）；经营范围：体育竞赛组织；体育保障组织；其他体育组织；体育场馆管理；其他体育场地设施管理；体育中介代理服务；体育健康服务；体育项目投资；高危险性体育运动（游泳）。

（二）事故相关人员情况

1.潘某（死者），男，汉族，出生日期：2012年10月30日，身份证号码：44180220121******3，家庭住址：清城区石角镇石角社区居委会。

2.姚某飞，男，汉族，出生日期：1969年1月25日，身份证号码：44180219690******1，家庭住址：清城区石角镇兴仁社区。鼎华体育公司法定代表人。

3.冯某华，男，汉族，出生日期：1991年1月19日，身份证号码：44180219910******8，家庭住址：清城区石角镇塘头居委会。负责涉事游泳池日常管理工作。

4.冯某聪，男，汉族，出生日期：1987年7月28日，身份证号码：44180219870******X，家庭住址：清城区石角镇塘头居委会。涉事当天游泳培训班游泳教练，其本人不具备社会体育指导员（游泳）资格。

5. 姚某杰,男，汉族，出生日期：2000年1月22日，身份证号码：44180220000******9，家庭住址：清城区石角镇兴仁居委

会。涉事游泳池合作经营者之一，与鼎华体育公司法定代表人姚某飞系叔侄关系。

（三）相关合同（协议）签订情况

1.2019年9月，鼎华体育公司与石角镇塘头社区居委会十二晚经济合作社签订《塘头十二晚土地租赁合同》。鼎华体育公司租赁十二晚经济合作社休闲广场内水塘土地，建设一个半标准游泳池及配套设施，租赁期至2035年8月31日。

2.2020年3月，姚某杰以鼎华体育公司名义及挂靠形式与宋建敏、冯某华、冯某聪签订《石角塘头十二晚休闲广场改造游泳池四人合伙协议书》，约定共出资30万元用于游泳池建设使用，每人占股比例25%。

（四）现场勘察情况



（图一）规格25m*15m*1.5m



（图二）溺水位置

2020年6月，鼎华体育公司开办“小鱼儿游泳培训班”对外招生学员。潘某（死者）为今年参加“小鱼儿游泳培训班”学员。事发当天是开班第一天，学员10人，由游泳教练冯某聪负责培训。涉事游泳池未办理《经营高危性体育项目许可证》。

（五）属地和部门履职情况

1.石角镇人民政府。根据《中共清远市清城区石角镇委员会、清远市清城区石角镇人民政府职能、内设机构和人员编制规定》其中职责：负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系做好安全生产、自然灾害等应急管理工作。

事发游泳池从2019年建设完成，2020年开始对外进行经营活动。石角镇人民政府未按认真履行日常监督检查职责，监督不力，在没有发现鼎华体育公司在涉事游泳池未办理许可手续情况下对外开展经营活动行为，未及时制止违法违规行为。

2.石角镇塘头社区居民委员会。根据2022年7月，石角镇人民政府与塘头社区居民委员会签订的《清城区石角镇村（社

区）安全生产目标管理责任书》工作要求，塘头社区居民委员会对安全生产工作要定期检查、监督；坚决杜绝辖区内非法生产经营活动；落实“四防安全”工作（防滑、防震、防雷电、防溺水）。

事发游泳池从2019年建设完成，2020年开始对外进行经营活动。石角镇塘头社区居民委员会未认真履行《安全生产目标管理责任书》工作职责，未对塘头社区居委会十二晚经济合作社安全生产工作进行定期检查、监督，致使鼎华体育公司违法行为长期存在。

3.清城区文化广播旅游体育局。根据《清远市清城区文化广电旅游体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》（清城机编〔2019〕13号），负责实施依法设立的行政许可工作（包括经营高危险性体育项目许可）。今年6月，鼎华体育公司向清城区文化广电旅游体育局申请办理《清城区经营高危险性体育项目许可》，因其未能提供夜间灯光照度检查报告、场地使用权和所有权等材料，清城区文化广播旅游体育局未准予发证。

二、事故发生经过救援及善后处理情况

（一）事故发生经过救援情况

潘某(死者)事发当天14时50分，由家属陪同到达“小鱼儿游泳培训班”；15时03分，在没有游泳培训班工作人员陪同下，独自一人跳入游泳池内；15时04分，发生溺水现象；15时05

分，身体没有挣扎动作；15时09分，被发现遇溺并从游泳池救起；15时19分，经医护人员现场确定潘某遇溺身亡。

（二）善后处理情况

2022年7月29日，经石角镇人民调解委员会调解：鼎华体育公司及小鱼儿游泳馆经营者一次性赔偿150万元给潘某家属，相关善后工作已处理完毕。

三、事故原因分析、性质

（一）事故原因

1.直接原因

鼎华体育公司在未办理《经营高危险性体育项目许可证（游泳）》情况下，且由不持有《游泳项目指导员证》的冯某聪担任游泳培训班教练，违法违规从事游泳相关的生产经营活动。

2.间接原因

（1）鼎华体育公司未履行安全生产主体责任。涉事游泳池现场安全管理缺失，在不具备安全生产条件，从事生产经营活动。

（2）鼎华体育公司法定代表人姚某飞未履行生产经营单位主要负责人安全生产职责。事发游泳池从2019年建设完成，2020年开始对外进行经营活动，在明知未办理《经营高危险性体育项目许可证（游泳）》情况下，仍然违法从事与游泳相关的生产经营活动；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，存在“以包代管”行为。

（3）冯某华作为涉事游泳池日常管理者，在明知未办理《清城区经营高危险性体育项目许可证（游泳）》情况下，仍然违法从事游泳相关的生产经营活动，对现场安全管理不到位。

（4）石角镇人民政府、石角镇塘头社区居民委员会日常检查、监管工作不力，未发现鼎华体育公司长期存在从事违法违规行为。

（二）事故性质

经调查认定，清城区“7·26”一般淹溺事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）鼎华体育公司未落实安全生产主体责任，对事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

（二）鼎华体育公司法定代表人姚某飞，未履行生产经营单位主要负责人职责，对事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

（三）冯某华作为涉事游泳池日常管理者，未履行安全生产管理职责，对事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

（四）冯某聪不具备游泳项目指导员资格，从事游泳培训班教练工作，对事故负有责任。建议由清城区文化广播旅游体育

局依据有关规定，对其作出行政处罚。

（五）建议：清城区纪委监委对石角镇人民政府、石角镇塘头社区居民委员会日常检查、监管工作不力行为给予核查。

五、事故防范和整改措施意见建议

鼎华体育公司要深刻汲取事故教训，举一反三，严格履行企业主体责任、主要负责人职责，依法依规申办相关行政许可事项。建立健全安全生产责任制，岗位安全操作规程，加强员工安全培训教育，安全风险分级管控和隐患排查检查机制，不断提升企业本质安全水平，有效防范遏制生产安全事故的再次发生。

各街、镇要加强辖区内生产经营单位检查、执法力度，尤其针对该类企业要严格履行安全生产主体责任和安全生产主要负责人职责，督促制定各项安全生产管理规章制度和岗位操作规程，对未严格履行《安全生产法》相关规定，坚决予以关停取缔。